茂名市茂南区金塘镇“9·4”一般物体打击事故调查报告

2024年9月4日9时36分许，金塘镇塘桥托盘山村发生一起物体打击事故，事故共造成一人受伤，直接经济损失约20万人民币。

事故发生后，区委、区政府高度重视事故调查处理工作，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关规定，成立了由区府办副主任任组长，金塘镇人民政府、区应急管理局、区住房城乡建设局、区司法局、区总工会、金塘派出所等单位的有关人员组成的茂名市茂南区金塘镇“9·4”一般物体打击事故调查组（以下简称事故调查组），同时邀请区纪委监委参与，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、询问人员、查阅资料，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的突出问题，提出了事故防范措施与建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故发生人员基本情况

1.陈*尧：男，汉族，公民身份证号码：440902*******2431，住址：广东省茂名市茂南区金塘镇丰田村委会******，系事故发生时的施工工人。

2.戴*文：男，汉族，公民身份证号码：440902*******249X，住址：广东省茂名市茂南区金塘镇塘桥托盘山村**，系事故房屋屋主。

3.戴*清：男，汉族，公民身份证号码：440902*******2491，住址：广东省茂名市茂南区金塘镇塘桥托盘山村**，系屋主戴*文父亲。

4.陈*溪：男，汉族，公民身份证号码：440902*******2994 ，住址：广东省茂名市茂南区公馆镇油甘窝林底村****，系皖F08125混凝土泵车司机和管理人。

5.王*德：男，汉族，公民身份证号码：440782*******7318 ，住址：广东省江门市蓬江区杜阮镇贯溪村民委员会*******，系事故中皖F08125混凝土泵车操作员。

6.刘*松：男，汉族，公民身份证号码：440902*******2451，住址：广东省茂名市茂南区金塘镇塘桥****，系戴*文自建房包工头。

7.陈*儒：男，汉族，公民身份证号码：440902*******2415，住址：广东省茂名市茂南区金塘镇丰田******，系事故发生时的施工工人。

（二）事故发生现场基本情况

事故现场位于茂名市茂南区金塘镇塘桥托盘山村二组戴*文房屋（以下简称戴*文房屋）。戴*文于2022年6月28日取得金塘镇人民政府颁发的《农村宅基地批准书》、《乡村建设规划许可证》，批准用地面积为壹佰壹拾柒平方米，建设规模为叁层、投影面积117平方米、建筑面积351平方米、建筑高度11.3米。现时该房屋高为一层。

（三）房屋承包情况

2023年底，戴*文父亲戴*清与刘*松达成口头协议，约定以180元一平方米包工的方式将戴*文自建房承包给刘*松。从2024年1月起刘*松先后找来搹柱、做模板、扎钢筋的人施工，2024年9月4日，刘*松找来陈*尧、陈*儒、刘*深、江*流四人为戴*文的房屋进行搹天面施工。

（四）事故混凝土泵车基本情况

1.车辆基本信息：车号：皖F08125，车辆所有人：淮北市必欧德新型材料有限公司，车辆类型：重型专项作业车，车辆品牌型号：三一牌SY5313TH8，车辆识别代号JALV9F4Y097004535，发动机号码：6WF1A428745，注册日期2009年10月19日，发证日期：2009年10月19日，检验有效期止：2024年10月。

2.陈*溪与皖F08125车辆关系：陈*溪于2022年约40万元购买皖F08125，未办理过户手续。该车辆从2022年至事故发生之日，一直由陈*溪实际占有使用和管理。

（五）资质证照情况

刘*松、陈*尧等人未取得相关建筑施工资质或《广东省乡村建筑工匠培训合格证》。陈*溪持有B2驾驶证和货运驾驶员从业资格证。王*德持有混凝土泵车操作培训证书，证号：JX18SU202416922。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

事故发生当日，2024年9月4日早上8时许，混凝土泵车司机陈*溪和泵车操作员王*德驾驶皖F08125混凝土泵车，来到茂南区金塘镇塘桥托盘山村二组戴*文自建房旁边的村道停放，距离戴*文房屋约42米，车辆两旁是泥地，然后陈*溪、王*德二人操作泵车将四个支腿放下到泥地，垫好枕木、胶板，进行试压。8时许由刘*松找来负责捣天面的陈*尧、陈*儒、刘*深、江*流四人也来到戴*文自建房处。9时许，陈*尧、陈*儒、刘*深、江*流上到一层天面进行施工，陈*溪随之上到天面负责用遥控器操作泵车，王*德在泵车处进行放料操作，陈*尧则扶着输送管的末端软管进行灌浆。9时36分许，混凝土泵车左前支腿突然陷入泥土约1米深，混凝土泵车臂架随之坠落在一层天面，陈*尧头部被泵车臂架碰到受伤倒地昏迷。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，戴*清当即拨打打120，陈*溪拨打110。陈*溪、陈*儒、戴*清将陈*尧扶下楼，约10至20分钟金塘镇卫生院120救护车到场，将陈*尧直接送茂名市人民医院抢救。金塘派出所接警后，将情况上报金塘镇政府，镇人大主席杨永南，镇委委员、副镇长龙

国华和副镇长谭宇贤带领有关人员赴现场处置。

（三）事故善后处置情况

事故发生后，金塘镇人民政府多次组织屋主、伤者家属、包工头开展协调工作，处理救治和赔偿事宜，目前伤者陈*尧仍在医院接受治疗。陈*溪、戴*文已先后共支付伤者家属医疗费用6.35万元。

（四）应急处置评估

茂南区党委、政府及时启动应急响应，迅速组织市公安局茂南分局、金塘派出所、金塘镇人民政府、区应急管理局等部门开展事故应急处置工作，现场救援处置措施得当、信息发布及时、救治工作到位。应急处置评估为良好。

三、事故人员伤亡情况和直接经济损失

1.人员伤亡情况。陈*尧：男，汉族，事发时为施工工人，在本次事故中头部受伤。

2.直接经济损失。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721-1986）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115号）等规定，核定事故直接经济损失约20万元。

四、事故发生原因和事故性质

（一）直接原因

1.泵车停放地点选址不当。混凝土泵车停放在村道，泵车左前支腿支撑在村道两旁泥土地面，在向左侧距离约42米处一层天面输送混凝土的过程中，泥土地面无法承受泵车作业时产生的持续

震动和压力，左前支腿对泥土地面的压力过大，导致左前支腿下方地面发生坍塌。

（二）间接原因

1.戴*文作为屋主，选任不具备从事建筑活动等相关从业资质的人员进行施工。

2.刘*松作为包工头，在不具备从事建筑活动等相关从业资质的情况下承揽戴*文的自建房施工，未对现场施工的人员进行安全生产教育和培训。

3.陈*溪作为混凝土泵车司机和实际管理人，未制定操作规程，未制定作业安全方案，未对现场的施工工人进行安全生产教育和培训。

4.陈*尧安全意识淡薄，未取得相关建筑施工资质或《广东省乡村建筑工匠培训合格证》从事建筑施工。

（三）事故性质

经调查认定，茂名市茂南区金塘镇“9·4”一般物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

五、相关单位履职情况

（一）金塘镇人民政府。根据《茂名市茂南区人民政府办公室关于印发茂名市茂南区全面加强农村建房建设质量安全管理工作实施方案的通知》（茂南府办函〔2021〕60号），镇（街道）为农村建房的监管单位。

金塘镇人民政府作为属地监管政府，镇委、镇政府高度重视安

全生产工作，严格落实“党政同责、一岗双责”责任，对建筑施工安全高度重视。**一是**加强对建筑施工安全的监管，落实农村房屋常态化网格化监管制度，利用宅基地系统手机端程序，积极对接执法、自然资源等部门和属地村委，做好农村建房“四到场”的监督。**二是**认真开展自建房安全隐患排查整治工作，在重大恶劣天气暴雨天加强对危旧房、在建房屋的检查，要求建设方停止相关作业并及时撤离人员，做好临时设施加固工作；同时督促属地村（居）加强巡查，发现隐患及时转移村民。**三是**严格落实建房“一户一宅、建新拆旧、带图审批、现场办公、管好工匠、管住材料”二十四字方针要求，加强辖区内乡村工匠管理，鼓励村中建筑工匠参加培训。2023年至今，通过工匠培训并持证上岗人员已超过100人。

经调查组认定，茂南区金塘镇人民政府已履行建筑施工安全监管职责。

六、事故责任认定及处理建议

（一）对事故责任人的处理建议

1.陈*溪，系皖F08125混凝土泵车司机和管理人，对泵车停放地点选址不当，未制定操作规程，未制定作业安全方案，未对现场的施工工人进行安全生产教育和培训，对事故的发生负有主要责任，建议由茂名市茂南区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关法律法规对其作出处理。

2.刘*松，在不具备从事建筑活动等相关从业资质的情况下承

揽戴*文的自建房施工，未对现场施工的人员进行安全生产教育和培训，对事故的发生负次要责任。建议由茂名市茂南区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关法律法规对其作出处理。

3.戴*文，选任不具备从事建筑活动等相关从业资质的人员进行施工，存在选任过失，对事故的发生负次要责任，建议由金塘镇人民政府对其戴*文自建房施工责令停工整改。

4.陈*尧，未取得相关建筑施工资质或《广东省乡村建筑工匠培训合格证》从事建筑施工，对事故的发生负次要责任，建议由金塘镇人民政府依据相关法律法规对其作出处理。

七、事故防范和整改措施建议

针对这起事故暴露出的农村自建房存在的未签订施工合同，将房屋施工发包给无资质的包工头，施工人员无资质，安全教育和培训不落实，操作混凝土泵车施工安全等问题，为深刻汲取事故教训，进一步强化农村自建房安全施工，做到举一反三，避免类似事故发生，提出以下措施建议:

（一）金塘镇人民政府要总结事故教训，进一步加强属地管理，**一是**严格对农村自建房施工队伍资质的管理，强化事前事中监管，对不具备施工资质的施工队、施工人员从事建筑施工的行为要责令停止施工，依法依规进行处理；**二是**加强宣传和教育，督促从事建筑施工的从业人员积极参加建筑施工资质或广东省乡村建筑工匠培训，提高施工人员的素质；**三是**加强对混凝土泵车施工安全的

管理，对不符安全条件进行施工的，要责令停止施工，严格依法依规处理。

（二）各镇（街道）和各相关部门要切实履行属地和行业监管职责，扎实开展辖区内农村自建房隐患排查整治行动。**一是**深入细致开展排查整治，对未签订施工合同和违法承包的农村自建房施工，要严格按照法律法规责令停止建设，依法依规作出处置。**二是**要充分认识到农村自建房安全管理工作的重要性，深刻汲取自建房性质安全生产事故造成的教训，加强宣传和教育，严格对民间施工队伍的管理，加强对农村工匠培训，特别是对包工头的管理，督促落实从业人员安全教育培训和警示教育，将事故隐患消灭在萌芽状态，促进我区安全生产工作持续稳定好转。